

1501162-74.2019.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... sentido, mutatis mutandis:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1. Preliminar. Arguição de nulidade das provas. Guardas municipais que não estão investidos de função reservada à Polícia. Realização de busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Justa causa para a medida. Ilegalidade afastada. Precedentes. 2. Ilícitude probatória não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcílio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501162-74.2019.8.26.0491 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-74.2019.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2296373/2019 - DEL.POL.RANCHARIA, 7921413 - DEL.POL.RANCHARIA, 1871/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2296373 - DEL.POL.RANCHARIA, 1871/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2296373 - DEL.POL.RANCHARIA, 1871/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA, 2296373 - DEL.POL.RANCHARIA, 1871/19/215 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO LUCAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, com supedâneo nos artigos 128, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e 24, caput, do Código de Processo Penal, ajuizou ação penal contra LEANDRO LUCAS DA SILVA, já qualificado nestes autos, em razão da perpetração, em tese, do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, assim narrado na denúncia:

“Constam dos inclusos autos do Inquérito Policial que, na manhã de 14 de setembro de 2019, aproximadamente às 08h20min, nesta cidade e comarca de Rancharia, LEANDRO LUCAS DA SILVA, com dados de qualificação à fl. 83, adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta da marca Honda, modelo CBX 250 twister, de cor azul, placa DRG 6644 que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima Natalia Cristina Gregório.

Segundo foi apurado, na data de 01 de julho de 2019, o sobredito veículo foi subtraído, a motocicleta estava estacionada defronte à Rua João Batista de Freitas Neto, nº 223, na cidade de Marília/SP – RDO nº 6762/2019 (fl. 106/107).

Posteriormente, guardas municipais desta Urbe, receberam denúncia anônima acerca da localização da motocicleta e ao realizarem diligências no local visualizaram o veículo com o denunciado, o qual, após consultas, verificaram que se tratava de produto de furto.

Indagado a respeito do objeto, o denunciado aduziu que o adquiriu, de uma pessoa desconhecida, na cidade de Tupã/SP, pelo valor de R\$ 1000,00 (mil reais).

As circunstâncias da posse do objeto, o arame de lacração da placa rompido, a proximidade de sua aquisição com a data em que ele foi furtado, o suposto preço pago e o fato de ter sido adquirida de um desconhecido, sem qualquer comprovante documental ou testemunhal do negócio jurídico alegado, demonstram que LEANDRO LUCAS DA SILVA sabia da origem ilícita do objeto apreendido.

A motocicleta foi apreendida, reconhecida, e restituída a vítima, NATALIA CRISTINA GREGÓRIO (fls. 76/78)” (fls. 110-113).

A denúncia, a 25 de agosto de 2020, foi recebida, determinando-se a citação do acusado LEANDRO LUCAS DA SILVA para responder, por escrito, à acusação (fls. 115-116).

Regularmente citado (fl. 189), o denunciado LEANDRO LUCAS DA SILVA, por intermédio do seu defensor dativo (fls. 190), apresentou resposta à acusação (fls. 196-213).

Não se vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), designou-se data para a audiência de instrução e julgamento (fls. 222-225).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, bem como interrogado o imputado LEANDRO LUCAS DA SILVA.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não há questões pendentes.

A combativa defesa arguiu novamente a preliminar de nulidade. Aduziu, em apertada síntese, a usurpação da função da Guarda Municipal.

Deveras, a Guarda Municipal não está investida de função reservada à Polícia. Todavia, ela pode fazer abordagem quando houver justa causa. E, no caso dos autos, o denunciado empurrava, na Avenida pública, uma motocicleta porque a gasolina findara. O crime de receptação ocorrida. A situação era de flagrante. A ilegalidade apontada, então, não existe.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*:

Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1. Preliminar. Arguição de nulidade das provas. Guardas municipais que não estão investidos de função reservada à Polícia. Realização de busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Justa causa para a medida. Ilegalidade afastada. Precedentes. 2. Ilícitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos guardas civis indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Diligência no interior do imóvel que foi precedida da fuga do réu que dispensou um tijolo de maconha em via pública tentando se esconder no interior de um apartamento onde havia mais entorpecentes. Certeza visual e atualidade da situação flagrancial antes do ingresso no domicílio onde o restante dos entorpecentes e os petrechos foram encontrados. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio amparado pelo permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 3. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pela prova técnica. Autoria certa. Relatos convergentes dos guardas civis narrando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Réu confesso. Destinação comercial comprovada. 4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo diante da natureza dos entorpecentes. Apreensão de cocaína e crack. Circunstância preponderante à luz do art. 42 da Lei de Drogas. Confissão espontânea corretamente reconhecida. Impossibilidade de aplicação da agravante genérica dada pela calamidade pública. 5. Tráfico privilegiado reconhecido em sentença. Pleito ministerial objetivando a sua cassação. Cabimento. Expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. Encontro de tijolos de maconha e cocaína à granel que seriam fracionados em quantidades menores e inseridos no mercado ilícito de drogas. Apreensão de diversos petrechos utilizados no acondicionamento e embalagem das substâncias. Circunstâncias caracterizadoras da dedicação às atividades ilícitas. Regime fechado mantido. 6. Pleito objetivando a cassação do direito de recorrer em liberdade. Descabimento. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Encerramento da instrução. Inexistência de elementos indicativos de que o réu pretendesse frustrar a futura aplicação da lei penal. 7. Recurso ministerial parcialmente provido. Improvimento do recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501416-42.2021.8.26.0567; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06). Regularidade da apreensão realizada pela guarda municipal. Existência de fundada suspeita. Crime de natureza permanente. Situação de flagrante delito conforme previsão do inciso I do artigo 302 do Código de Processo Penal. Presença de fundamentação idônea na sentença quanto à fixação da medida de internação. Necessidades pedagógicas, condições pessoais, circunstâncias e gravidade concreta da infração consideradas. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Cível 2013220-65.2022.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022).

Passando assim as coisas, rejeito a preliminar arguida.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais, passo, incontinenti, ao exame do mérito.

A materialidade do fato delituoso foi comprovada com o boletim de ocorrência (fls. 2-4), o auto de exibição e apreensão (fls. 8-10), laudo pericial (fls. 28-37) e os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

No que pertine à autoria, ela é certa e recai sobre o acusado LEANDRO LUCAS DA SILVA.

A ofendida Natalia Cristina Gregório, sob o crivo do contraditório, narrou que: naquele dia, foi à residência de sua sogra almoçar. Quando voltava ao trabalho, notou que a motocicleta fora subtraída. Um ano e sete dias depois, foi contatada pela autoridade policial, oportunidade em que lhe informaram que a moto fora encontrada.

A testemunha Luís Carlos Pereira, em solo judicial, relatou que: foi acionado porque um indivíduo, na Avenida Dom Pedro, empurrava uma motocicleta. Foi verificar se a moto tinha características semelhantes a outra que fora recentemente furtada. Lá chegando, vislumbrou que a placa não “batia”. Encaminhou então à Delegacia de Polícia para tomada doutras providências. Ele disse que a tinha comprado.

A testemunha Moacir Cesar de Souza, em Juízo, contou que: recebeu uma denúncia duma pessoa a empurrar uma motocicleta na rua. Lá chegando, indagou. O acusado respondeu que comprara pela importância de R\$ 1.500,00 na cidade de Tupã. Solicitada documentação, o denunciado não possuía habilitação. A placa não correspondia à motocicleta.

O acusado LEANDRO LUCAS DA SILVA, em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime. Deveras, adquiriu a motocicleta por cerca de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Fez o negócio na cidade de Tupã-SP. Não sabe o nome da pessoa que alienou. Pensou que se tratava de “bambu”, isto é, motocicleta oriunda de leilão.

Esses foram os elementos de informação e de prova produzidos.

Como se viu acima, o réu LEANDRO LUCAS DA SILVA, confessou a autoria do crime de receptação.

Embora cedo, a confissão não deve ser aferida de forma isolada, mas em conjunto com o restante da prova colhida. Em outras palavras: sozinha, ela não justifica um juízo condenatório; mas, por outro lado, quando situada na mesma linha dos demais elementos produzidos, em conformidade e harmonia, pode ser valorada pelo magistrado para produzir uma sentença condenatória.

Por essa vereda caminha a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). INSURGÊNCIA DA DEFESA. CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PROVA DIRETA. COMPATIBILIDADE E CONCORDÂNCIA COM O QUADRO PROBATÓRIO. SENTENÇA ESCORREITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 4ª C. Criminal - 0005035-58.2014.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - J. 17.05.2018).

“[...] No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras provas constantes dos autos, contribuiu para o reconhecimento da autoria e consequente condenação. [...]” (HC 386.477/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017).

Mas não é só isso.

As circunstâncias do evento, vale dizer, a pessoa que vendia (desconhecida), o tipo e a qualidade do objeto adquirido, sem respectiva nota, em local suspeito, somados

à pequena quantia paga, revelam que qualquer um saberia tratar-se de coisa de origem criminosa, bastando, além disso, a mera detenção dela para configurar o delito de receptação.

Nesse sentido:

“Apelação. Crime de receptação. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 3. Sanção que comporta alteração. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP – APR: 00000779320128260323 SP 000007793.2012.8.26.0323, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/06/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/06/2021).

“Receptação – Recurso defensivo pretendendo a absolvição por ausência de provas – Descabimento – Prova segura e convincente – Materialidade e autoria demonstradas – Os elementos revelados pelo conjunto probatório e a ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito demonstram que o acusado tinha plena ciência de sua origem espúria – Condenação mantida – Afastada a agravante da pandemia – Réu reincidente específico e em livramento condicional – Regime fechado bem adequado – Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos – detração a ser subjetivamente analisada pelo juízo da execução – Recurso parcialmente provido mas sem reflexo nas penas impostas.” (TJSP; Apelação Criminal 1500149-28.2021.8.26.0537; Relator: André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Diadema – 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021).

Finalmente, não socorre em favor do réu nenhuma causa excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

2.1. Dosimetria da pena

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao condenado LEANDRO LUCAS DA SILVA.

2.1.1. Circunstâncias judiciais

No que tange à culpabilidade, deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta o que era exigível ao agente, na situação em que o fato ocorreu. À vista disso, reputo que ela não lhe é desfavorável.

Por antecedentes se devem entender os fatos anteriores perpetrados pelo denunciado. A finalidade desse modulador é simplesmente demonstrar a maior ou menor afinidade do agente com a prática delituosa.

In casu, o acusado LEANDRO LUCAS DA SILVA tem um antecedente: i. autos n. 0000391-49, por fato perpetrado a 26 de janeiro de 2014 e trânsito em julgado em 5 de novembro de 2015.

A conduta social, consistente na forma como o indivíduo se comporta perante a sociedade, não foi suficientemente apurada.

A personalidade do agente diz respeito à “sua índole, à sua maneira de agir e de sentir, ao próprio caráter do agente. Deve-se averiguar se o crime praticado se afina com a individualidade psicológica do agente, caso em que essa sua personalidade voltada ao delito pesará em seu desfavor” (in Celso DELMANTO. Código Penal Comentado. 6. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 111). Não há, nestes

autos, informações suficientes, motivo por que deixo de valorá-la.

Os motivos do crime são as razões que moveram o agente a cometer o crime. Avidéz por lucro fácil, em detrimento de terceiros. Normais, então, ao tipo penal.

As circunstâncias do crime são as condições que gravitam a prática da infração penal e que são relevantes no caso concreto. Desfavorável a circunstância de ter o acusado perpetrado o delito em horário noturno. No entanto, não a valorarei nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem.

As consequências do crime são os efeitos da conduta do agente, o maior ou o menor dano (ou risco de dano) para a vítima ou para a própria coletividade. Embora graves, não se mostraram anormais, de sorte que não devem influir na dosimetria da pena.

Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do injusto.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, que não lhe são desfavoráveis, salvo quanto aos antecedentes, razão por que recrudescço a reprimenda em 1/8 (um oitavo), totalizando 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

2.1.2. Circunstâncias atenuantes e agravantes

Incide a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, vale dizer, a da confissão espontânea.

Sim, porque, se a confissão do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para sustentar o édito condenatório, a circunstância atenuante deve ser reconhecida em favor do réu (enunciado 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), “não importando que, em juízo, este tenha se retratado e negado o crime” (HC 176.405/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013).

Presente, também, a circunstância agravante identificada no artigo 61, inciso I, do Código Penal, isto é, a da reincidência: i. autos n. 0000724-45, por fato perpetrado a 14 de março de 2007 e trânsito em julgado em 1º de setembro de 2015 (fls. 262-268).

A confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e com os motivos do delito, consoante disposto no artigo 67 do Código Penal (REsp 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).

Reconhecida a confissão espontânea do réu, bem como o fato de ele ser reincidente, sem que tenha sido explicitada a presença de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser promovida a compensação integral entre as referidas atenuante e agravante (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Assim, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

2.1.3. Minorantes e majorantes

Inexistem causas gerais ou especiais de diminuição ou aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, na ausência de outras causas modificadoras.

2.1.4. Valor do dia-multa

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

2.1.5. Regime inicial de cumprimento de pena

Em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta, e a reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto.

Aplico, aqui, entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Ressalto que, muito embora tenha uma circunstância judicial negativa, tendo em vista a quantidade de pena e o crime cometido, o regime semiaberto é o que melhor se aplica ao réu.

2.1.6 Detração

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade".

Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados, destarte, a primeira progressão de regime.

Entretanto, no caso dos autos, o acusado não foi custodiado cautelarmente. Por essa razão, o regime fixado continua sendo o semiaberto.

2.1.7. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena

Diante da reincidência em crime doloso, é incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal).

2.2. Recurso e encarceramento

Tendo em vista a quantidade de pena imposta, o regime inicial fixado (diverso do fechado), concedo a ele o direito de, caso queira, recorrer em liberdade.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na exordial e: i. condeno o réu LEANDRO LUCAS DA SILVA nas iras do artigo 180, caput, do Código Penal; ii. fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em inicial regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, e independentemente de nova determinação: i. comunique-se ao Juízo Eleitoral, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil; ii. comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD, em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo; iii. expeça-se guia de recolhimento; iv. arquivem-se estes autos.

Rancharia, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA